

ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ БОЛОВСРУУЛАХ ЗАГВАР

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

- 1.1. Ажил олгогч нь хөдөлмөрийн тухай хуульд нийцүүлэн өөрийн үйл ажиллагааг түүний эрхэм зорилго, зорилтын хүрээнд хөдөлмөр зохион байгуулалт, хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогч талуудын эрх үүрэг, хариуцлагыг тусгасан хөдөлмөрийн дотоод журмыг боловруулахад энэхүү загварыг хэрэглэнэ.
- 1.2. Хөдөлмөрийн дотоод журам /цаашид "журам" гэнэ/ нь ажил олгогчоос өөрийн дотоод үйл ажиллагааг зохион байгуулахтай холбогдож үүсэх хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах баримт бичиг мөн.
- 1.3. Журмын зорилго нь хөдөлмөрийг оновчтой зохион байгуулах, ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглах, ажил, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чанар, бүтээмж дээшлүүлэхэд чиглэнэ.
- 1.4. Хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогч ажилтан, ажил олгогчийн хооронд үүссэн тодорхой асуудлыг хөдөлмөрийн тухай хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан бусад хууль, тогтоомж, хамтын хэлэлцээрийг үндэслэн энэ журмын дагуу шийдвэрлэнэ.
- 1.5. Журмыг хөдөлмөрийн гэрээнд оролцогч талууд дагаж мөрдөнө.
- 1.6. Журмын хэрэгжилтэд хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогч талууд хяналт тавина.

Хоёр. Хөдөлмөрийн удирдлага, зохион байгуулалт

- 1.1. Үйл ажиллагааны бүтэц, зохион байгуулалт
- 1.1.1. Аж ахуйн нэгж, байгууллага /цаашид "байгууллага" гэнэ/-ыг дарга, эзэн, захирал /цаашид "дарга" гэнэ/ удирдана.
- 1.1.2. Дарга /эзэн/, захирлын дэргэд зөвлөх эрхтэй удирдлагын зөвлөл ажиллах бөгөөд зөвлөл нь 3-5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байх ба зөвлөлийн гишүүдийг нийт ажилтны хурлаар сонгож даргын тушаалаар батлана. Зөвлөл нь үйл ажиллагааны дүрэмтэй байна.
- 1.1.3. Байгууллагын бүтцэд газар /хэлтэс/, алба /цех/ байж болох бөгөөд тэдгээр нь өөрсдийн хүлээсэн үүргийн дагуу ажил, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний гүйцэтгэл, үр дүнг даргын өмнө бүрэн хариуцаж ажиллана. Үндсэн нэгжүүдийг оноосон нэрийг энэ журамд тодорхой зааж өгсөн байх нь зүйтэй.
- 1.1.4. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны үе шат бүрт тохирсон үндсэн нэгжтэй байж болно. Тухайлбал, тухайн байгууллагын үндсэн нэгж нь:
а/ удирдлагын хүрээнд, газар /хэлтэс/,
б/ үйлдвэрлэлийн хүрээнд, алба /цех/ гэсэн хэлбэртэй байж болно.
- 1.1.5. Удирдлага, үйл ажиллагааны үе шатаас хамааран аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлагын хүрээн дэх үндсэн нэгж нь газар, газрын үндсэн нэгж нь хэлтэс /тасаг/ байж болно.
- 1.1.6. Удирдлагын тухайн шатанд ажиллаж байгаа дарга нь хариуцсан тодорхой үүрэг, чиглэл, ажил, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний гүйцэтгэл, үр дүн, үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг дээд шатны даргын өмнө хариуцна. Тухайн шатны дарга эзгүй байх хугацаанд түүний ажлыг орлон ажиллах албан тушаалтныг энэ журамд зааж өгсөн байвал зохино.
- 1.1.7. Удирдлага, үйлдвэрлэлийн тухайн шатны удирдлагыг аж ахуйн нэгж, байгууллагын дарга томилж чөлөөлнө.

Гурав. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын дотоод үйл ажиллагаа

3.1. Даргын тушаал, /захирамж, тогтоол/

- 3.1.1. Дарга нь хөдөлмөрийн тухай хууль, бусад хууль, тогтоомжид нийцүүлэн тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын дотоод үйл ажиллагаатай холбогдсон асуудлаар тушаал /захирамж, тогтоол/ /цаашид "тушаал" гэнэ/ гаргана.
- 3.1.2. Тухайн асуудлыг шийдвэрлэхээр тушаалыг гаргахдаа төсөл боловсруулсан ажлан нь өөрийн ажиллаж байгаа үндсэн нэгжийн даргад танилцуулсны дараа бусад газар /хэлтэс/, алба /цех/ -ны саналыг авч тушаалын төсөлд тусгана. Тушаалын төсөлтэй танилцах /үндсэн нэгжийн нэр бүхий/ хуудсанд нэгжийн дарга уг тушаалыг зөвшөөрч гарын үсэг зурсны эцэст /даргын орлогч, хуулийн зөвлөхөөр хянуулан/ дарга танилцуулна.
- 3.1.3. Тушаалын хэрэгжилтэд картаар хяналт тавьж, шаардлагатай тушаалуудын хэрэгжилтийг үндсэн нэгжийн дарга нарт танилцуулж байна.

Дөрөв. Төлөвлөгөө, тайлан, түүнд тавих хяналтын тогтолцоо

- 4.1. Ажил, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бизнес төлөвлөгөө, тайлан, хяналт
- 4.1.1. Байгууллага нь үйл ажиллагаагаа жилээр төлөвлөж явуулна.
- 4.1.2. Төлөвлөгөөнд байгууллагын эрхэм зорилтыг тухайн жилд хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон үндсэн арга хэмээнүүдийг тусгаж, нийт ажилтны саналыг тусган удирдлагын зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, дарга батална.

4.1.3. Төлөвлөгөөнд тусгасан арга хэмжээний хэрэгжилтийг хагас, бүтэн жилээр /тайлан гаргана/ дүгнэж, нийт ажилтны хурлаар хэлэлцүүлж, шийдвэрийн биелэлтийг хангаж ажиллана.

4.2. Үндсэн нэгж /цаашид "нэгж" гэнэ/ төлөвлөгөө, тайлан, хяналт

4.2.1. Нэгж нь үйл ажиллагаагаа улирлаар төлөвлөж явуулна.

4.2.2. Нэгжийн төлөвлөгөөг нийт ажилтны саналыг авч тусган байгууллагын даргын орлогч батална.

4.2.3. Нэгжийн төлөвлөгөөнд тусгасан арга хэмжээний хэрэгжилтийг улирлаар /тайлан гаргана/ дүгнэж ажилтнуудын хурлаар хэлэлцүүлэн биелэлтийг хангаж ажиллана.

4.3. Ажилтны төлөвлөгөө, тайлан, хяналт

4.3.1. Ажилтан нь ажлаа сараар төлөвлөж ажиллана. Ажилтны төлөвлөгөөг нэгжийн дарга батална.

4.3.2. Ажилтны гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний гүйцэтгэл, үр дүнг нэгжийн дарга улирлаар /тайлан гаргана/ дүгнэж, биелэлтийг хангуулж хяналт тавьж ажиллана.

Тав. Дотоод ажлын зохион байгуулалт

5.1. Байгууллага нь долоо хоног бүрийн тогтсон өдөр нэгжийн дарга нарын болон удирдлагын шуурхай зөвлөгөөн хийж байна. Зөвлөгөөнөөр өнгөрсөн долоо хоногт гүйцэтгэсэн ажил, удирдлагаас өгсөн үүрэг, даалгаврын биелэлт, явцын талаар нэгжийн дарга бүрийн мэдээллийг сонсож, ирэх долоо хоногт гүйцэтгэх ажил, үйлдвэрлэл үйлчилгээний талаар холбогдох үйл ажиллагаа болон арга хэмжээг товлон.

5.2. Зөвлөгөөнөөр ярилцсан ажил, арга хэмжээ, үүрэг, даалгаврыг дотоод ажил хариуцсан ажилтан тэмдэглэж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана.

5.3. Долоо хоног бүрийн тогтсон өдөр байгууллагын дотоод ажлын өдөр байж болох ба энэ өдрийг нийт ажилтны хүрээнд /тасралтгүй, ээлжээр ажилладаг байгууллагад өөрөөр зохицуулах/ ажлын уулзалт, мэдээллийн цаг болгон зохицуулж болно.

Зургаа. Тамга, тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хэрэглэх, хадгалах, хамгаалах, баримт

бичиг хувилах, олшруулах, албан хэрэг хөтлөх, архивын нэгж болгох

6.1. Байгууллагын тамга, тэмдгийг дарга барих ба тамга, тэмдэг барих албан тушаалтныг товлон, энэ журамд зааж болно. Тамга, тэмдэг барих албан тушаалтныг нэрлэж, тамга, тэмдэг хадгалах, хамгаалах, хүлээлцэх, бүртгэл хөтлөх журмыг тусгана.

6.2. Албан хэргийн хэвлэмэл хуудсыг хэрэглэх, хадгалах, хамгаалах, бичиг баримтыг боловсруулах, албан хэрэг хөтлөх, хувилах, олшруулах, архивын нэгж болгох, тэдгээрийг албажуулах, ёсчлох үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу эрхлэн явуулах ба журамд тодотгон тус тусад нь зүйл, хэсэг болгон зааж болно.

Долоо. Хоёр ба гурван талт харилцаа, гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа

7.1. Удирдах дээд байгууллагатай харьцах, бусад байгууллага, харьяа газар, иргэдтэй харьцах, өөрийн байгууллагын ажилтны санал, хүсэлтийг судлаж шийдвэрлэх тухай асуудал болон тэдгээртэй холбоотой үйл ажиллагааг хариуцан гүйцэтгэх, хяналт тавих ажилтан, биелэлтийг мэдээлэх хэлбэр, тогтолцоог энэхүү журамд тусгасан байж болно.

7.2. Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны чиглэлээр гэрээ, хэлэлцээр байгуулах, нэмэлт, өөрчлөлт оруулахдаа Монгол Улсад үйлчилж байгаа хууль тогтоомж, шийдвэрийг мөрдлөг болгож ажиллана. Гадаад харилцааны асуудал хариуцах нэгж, ажилтны гүйцэтгэх ажил, үүрэг, ёс жаяг /ялангуяа гэрээ, хэлэлцээрийн төслийн баримт бичиг боловсруулах, эцэслэх ажлын үе шат/ -ыг тодотгон зааж өгнө.

Найм. Иргэнийг ажилд авах, ажилтныг ажлаас чөлөөлөх

8.1.1. Сул байгаа орон тоонд ажилд орохыг хүссэн иргэний хүсэлтийг боловсон хүчний асуудал хариуцсан албан тушаалтан хүлээн авч, судалсны үндсэн дээр холбогдох нэгжийн саналын хамт даргад танилцуулна.

8.1.2. Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлд заасны дагуу байгууллагын дарга нь ажилд орохыг хүссэн тухайн иргэнтэй тохиролцсны үндсэн дээр хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр байгуулна.

8.1.3. Хөдөлмөрийн гэрээний бэлтгэлийг хангах, хөдөлмөрийн гэрээний гол болон бусад нөхцлийг гэрээнд тусгахаар хэлэлцэх ажлыг даргаас эрх олгосон холбогдох албан тушаалтан хариуцан гүйцэтгэж болно.

8.1.4. Ажилд орохыг хүссэн иргэн эрүүл мэндийн бүрдмэл үзлэгт орж, тухайн ажлын байранд тавигдаж буй эрүүл мэндийн шаардлагыг хангаж буй эсэх тухай магадлагаа гаргуулна.

8.1.5. Ажилд орохыг хүссэн иргэн дараах баримт бичиг бүрдүүлнэ.

а/ боловсролын үнэмлэх, диплом, сертификат

б/ иргэний үнэмлэх

в/ эрүүл мэндийн бүрдмэл үзлэгийн тухай магадлагаа

д/ анкет

8.1.6. Шаардлагатай бол ажилд орохыг хүссэн иргэний мэргэжлийн түвшингийн тухай үнэлэлт, дүгнэлт гаргуулж болно.

8.1.7. Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлд заасны дагуу хөдөлмөрийн гэрээнд гол болон бусад нөхцлийг тусгана. Хөдөлмөрийн гэрээний гол болон бусад нөхцлийг талууд тодорхойлно. Талууд хөдөлмөрийн гэрээний нөхцлийг тодорхойлохдоо Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын "Зөвлөмж батлах тухай" 2000 оны 128 тоот тушаалаар баталсан "Хөдөлмөрийн гэрээний нөхцөл тодорхойлох тухай зөвлөмж"-ийг

хэрэглэж болно.

8.1.8. Ажилтантай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээний гол нөхцлийн тухай асуудлаар дарга тушаал /захирамж, тогтоол/ гаргана.

8.1.9. Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан ажилтанд байгууллагын эрхэм зорилт, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг, удирдамж болгодог хууль тогтоомж, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, ажлын байрны тодорхойлолт, байгууллага болон түүний нэгжийн тухай танилцуулж ажилтнаар судлуулна.

8.2. Ажилтныг ажлаас чөлөөлөх

8.2.1. Ажилтныг Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасан үндэслэлээр ажлаас чөлөөлнө.

8.2.2. Ажлаас чөлөөлөгдсөн ажилтанд зохих тэтгэмж олгох эсэх асуудлыг Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, хамтын гэрээ, хэлэлцээрт заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

Ес. Ажил, амралтын цагийн горим

9.1. Ажлын цаг

9.1.1. Ажилтны долоо хоногийн ажлын цаг нь 40 хүртэл байх бөгөөд ердийн ажлын өдрийн үргэлжлэл 8 хүртэл цаг байна. Зарим тохиолдолд ажлын өдрийн үргэлжлэлийг долоо хоногийн ажлын цагт багтаан зохицуулж болно.

9.1.2. Ажил эхлэх, дуусах, завсарлах цагийг тухайн ажилтны гүйцэтгэх ажил, үүргийн онцлог, материал түүхий эд, хийц бүтээцийн дамжлагын дараалал, ээлжийн хуваарь зэргийг харгалзан зохицуулж болно.

9.1.3. Ажилтан нь ажилдаа өглөө ирсэн, завсарласан, ажлаас тарсан цагаа бүртгэнэ. Ажлын цагийн бүртгэл, ажилтны ажлын цагийн ашиглалтын байдалд нэгжийн дарга болон ажил олгогчоос үүрэг хүлээсэн албан тушаалтан хяналт тавина. Ажлын цагийн ашиглалтын тайланг сар бүр гаргаж нэгтгэн мэдээлж байна.

9.1.4. Ажилтан нь ажлын цагт багтах цагаар хариуцсан ажлын шаардлагаар өөр байгууллагад /гадуур/ ажиллах үед нэгжийн удирдлагад мэдэгдэж, гадагш ажлаар явах тухайгаа бүртгэлийн дэвтэрт тэмдэглэнэ.

9.1.5. Ажлын цагийн бүртгэгдсэн цаг нь тухайн ажилтанд цалин хөлс олгох баримт болно.

9.2. Амралтын цаг

9.2.1. Ажилтны тухайн ажлын жилийн ээлжийн амралтын хуваарийг тухайн жилийн эхний ба сүүлийн хагас жилээр хэсэгчлэн гаргаж дарга шийдвэрээр мөрдөнө.

9.2.2. Ажилтан нь ажиллаж байгаа ажлын байрны хэвийн ба хэвийн бус нөхцлөөр ялгаатай нэмэгдэл амралтыг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 5, 6 дахь хэсэгт заасан хэмжээгээр буюу хамтын гэрээнд зааснаар эдэлнэ.

Арав. Цалин хөлс, шагнал урамшуулал, тэтгэмж, түр чөлөө

10.1. Цалин хөлс

10.1.1. Ажилтны үндсэн цалинг ажил, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний онцлог, мэргэжил, мэргэшил, хөдөлмөрийн нөхцлөөр нь ялгаатайгаар, хөдөлмөрийн зах зээл дэх цалингийн түвшинтэй уялдуулан үндсэн цалингийн сүлжээг тогтоож мөрдөнө.

10.1.2. Нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлсийг хамтын гэрээнд заасан хэмжээгээр олгоно.

10.1.3. Ажилтны цалин хөлсийг сард тогтоосон өдөр 2 удаа олгох бөгөөд энэ өдрүүд нийтээр амрах баярын болон долоо хоногийн амралтын өдөртэй давхцавал өмнөх ажлын өдөр нь цалин хөлсийг олгоно.

10.1.4. Ажилтанд ажил, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үр дүнгийн шагналыг нөхцөл, журам болон хамтын гэрээнд заасан хэмжээгээр олгоно.

10.1.5. Бусдаас илүү өндөр бүтээмж, ур чадвар гарган ажилласан ажилтанд урамшуулал олгоно.

10.1.6. Ажилтны хөдөлмөрийн амжилт, гавьяаг үнэлж төрийн шагнал, одон, медалиар шагнуулахаар тодорхойлно.

10.2. Тэтгэвэр, тэтгэмж, олговор, нөхөн төлбөр

10.2.1. Ажилтанд тэтгэвэр, тэтгэмж, олговор, нөхөн төлбөр тогтоож олгох асуудлыг Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль болон хамтын гэрээ, хэлэлцээр, хөдөлмөрийн гэрээгээр зохицуулна.

10.3. Түр чөлөө

10.3.1. Ажил олгогч нь ажилтны хүсэлтээр нэгжийн даргын тодорхойлолтоор ажлын хүртэл өдрөөр түр чөлөө олгож, ажлын байрыг хадгална. Ажлын 1-5 өдрийн чөлөөг тухайн нэгжийн дарга олгож болно.

Арван нэг. Хөдөлмөрийн сахилга, эд хөрөнгийн хариуцлага

11.1.1. Хөдөлмөрийн гэрээнд заасан үүргээ биелүүлээгүй ажилтанд Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 131 дүгээр зүйлд заасан сахилгын шийтгэл ногдуулна.

11.1.2. Хөдөлмөрийн гэрээнд ноцтойд тооцохоор нэрлэж хөдөлмөрийн харилцааг зогсоохоор заасан сахилгын зөрчил гаргасан, эсвэл сахилгын зөрчлийг давтан /2 удаа/ гаргасан тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээг цуцална.

11.2. Эд хөрөнгийн хариуцлага

11.2.1. Эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага хүлээлгэх ажил, албан тушаалын жагсаалтыг даргын тушаал /тогтоол, захирамж/-аар баталж мөрдөнө.

Арван хоёр. Ажилтны эрх, үүрэг

12.1. Ажилтан нь дор дурдсан эрх эдэлнэ.

12.1.1. Ажилтан нь хөдөлмөрийн аятай нөхцлөөр хангуулах, цалин хөлс, тэтгэвэр, тэтгэмж авах, амрах, ашиг сонирхлоо хамгаалах, хөдөлмөрийн ба хөмтөн гэрээ, хэлэлцээрт заасан бусад хөнгөлөлт эдэлнэ.

12.2. Ажилтан нь дор дурьдсан үүрэг хүлээнэ.

12.2.1. Ажилтан нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, бусад хууль тогтоомж, энэхүү журмыг мөрдөж, хөдөлмөрийн гэрээнд тохиролцсон үүргээ бүрэн биелүүлж ажиллана.

12.2.2. Ажил, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологийн горимыг чанд сахин биелүүлэх, ажил олгогчоос өгсөн үүрэг, даалгаврыг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэж, ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглана.

12.2.3. Аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн журам, зааврыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагаанд чанд дагаж биелүүлнэ.

Арван гурав. Ажил олгогчийн эрх, үүрэг

13.1. Ажил олгогч нь дор дурьдсан эрх эдэлнэ.

13.1.1. Ажил олгогч нь хууль тогтоомжид нийцүүлэн ажилтны төлөөлөгчдийн саналыг харгалзан хөдөлмөрийн дотоод журам баталж мөрдүүлэх, ажилтнаас хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх шаардах, хуульд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэх эрх эдэлнэ.

13.2. Ажил олгогч нь дор дурьдсан үүрэг хүлээнэ.

13.2.1. Ажил олгогч нь ажилтны хөдөлмөрийг оновчтой зохион байгуулах, ажлын байрыг хөдөлмөрийн аюулгүй, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлж ажилтны эрүүл мэндийг хамгаалах, хөдөлмөрийн дотоод журам, хөдөлмөрийн болон хамтын гэрээ, хэлэлцээрээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх үүрэгтэй.